



MATERIA:

Sobre el efecto de las expulsiones y cancelaciones de matrícula en las asignaciones efectuadas por el Sistema de Admisión Escolar.

ANTECEDENTES:

- 1) Resolución Exenta N° 0413, del 09 de junio de 2017, que aprueba instrucciones que reglamentan la potestad interpretativa de la Superintendencia de Educación, fijadas mediante Ordinario N° 504, del 24 de julio de 2014, del Superintendente de Educación.
- 2) Memo Interno 8DPDE N° 3192, de fecha 22 de noviembre de 2024, de la Jefa de la División de Protección de Derechos Educativos de la Superintendencia de Educación.

FUENTES:

Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 21.430; D.F.L. N° 2, de 2009; D.F.L. N° 2, de 1998; Decreto Supremo N°152, de 2016, todos del Ministerio de Educación.

CONCORDANCIAS: Dictamen N° 52, de 2020, de la Superintendencia de Educación.

DIC.: N° 0071
SANTIAGO, 22 NOV 2024

DE: MAURICIO FARÍAS ARENAS
SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN

A: MARGGIE MUÑOZ VERÓN
JEFA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EDUCACIONALES
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Mediante el memo del antecedente 2), la Jefa de la División de Protección de Derechos Educativos de la Superintendencia de Educación solicita aclarar el efecto que las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula tienen en la asignación de estudiantes en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), respecto de los establecimientos en los que se aplicaron aquellas medidas.

Según surge del tenor de la presentación, este Servicio ha tomado conocimiento en la tramitación de denuncias de casos en que estudiantes a los que se les dispuso la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula el año escolar anterior, son asignados nuevamente, previa postulación voluntaria, en el mismo establecimiento que perpetró la sanción. Asimismo, se indica que la regulación expresa del Sistema de Admisión Escolar nada indica respecto del efecto de tales medidas disciplinarias en las asignaciones de cupos.

Debido a ello, requiere se informe del procedimiento aplicable a estos casos, el efecto que tendrían estas asignaciones respecto del ejercicio de sus facultades disciplinarias y los límites temporales en que podrían operar estas sanciones respecto de futuras postulaciones que realicen los mismos estudiantes sancionados con este tipo de medidas.

Sobre el particular, cumplo con informar lo siguiente:

1. MARCO GENERAL. PROTECCIÓN DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

La Constitución Política de la República (CPR), en su artículo 19 N°10, consagra el derecho a la educación y define su objeto, orientándolo al pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Correlativamente a este derecho, se establece la obligatoriedad de la educación básica y la educación media, estando a su vez el Estado compelido a financiar un sistema gratuito, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.

En línea con lo anterior, el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, del Ministerio de Educación¹ (Ley General de Educación o LGE) señala que *“el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”*. Luego, se detallan los principios en los cuales se inspira el sistema educativo, destacando para el propósito de la consulta los de equidad del sistema educativo, educación permanente, diversidad², integración e inclusión³.

En el caso del principio de educación permanente, de raigambre constitucional⁴ y consustancial al concepto mismo de educación⁵, la define como un proceso que debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida.

Si bien son múltiples y variadas las normas legales que explícitamente van dando contenido a este principio⁶, su expresión más clara se vincula con la continuidad del proceso educativo o, en términos más concretos, con la protección de las trayectorias educativas. En efecto, la misma LGE, al referirse a la educación formal en su artículo 2, dispone que *“es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas”*.

Conforme a lo expuesto, el artículo 11 de la Ley General de Educación exige de todos los establecimientos educacionales que no se impida el ingreso y permanencia en el sistema educativo a los y las estudiantes por circunstancias como el embarazo, el cambio del estado civil de los padres, madres y/o apoderados, el rendimiento escolar del alumno, la repitencia, el no pago de obligaciones contraídas por los padres, entre otras, razones todas vinculadas con el principio de no discriminación arbitraria, que se recoge expresamente en el inciso final de dicho artículo, y que tiene múltiples manifestaciones en todo el sistema educativo⁷.

Por su parte, la Ley N° 21.430⁸ (Ley de Garantías de la Niñez), en su artículo 41, referido al derecho a la educación, dispone que las medidas pedagógicas y disciplinarias que puedan adoptarse en conformidad a la ley y los reglamentos, respecto de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la actividad educacional, deberán siempre basarse en un procedimiento que garantice el pleno respeto de sus derechos y ser compatibles con los fines de la educación y con la dignidad del niño, niña o adolescente (inciso 8°).

Luego, el mismo artículo 41 de la Ley de Garantías de la Niñez promueve, en su inciso 5°, una regla de clausura que impone a los órganos de la Administración del Estado competentes la obligación de tomar todas las medidas necesarias para que ningún niño, niña o adolescente sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria.

¹ Que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005. D.O. 02.07.2010.

² “El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes.

En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad”.

³ “El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, y posibilitará la integración de quienes tengan necesidades educativas especiales.

Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”.

⁴ “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona *en las distintas etapas de su vida*”, artículo 19, N° 10, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.

⁵ “La educación es un proceso de aprendizaje *permanente* que abarca las distintas etapas de la vida de las personas (...)”, artículo 2, inciso 1°, de la Ley General de Educación.

⁶ Por ejemplo, la normativa educacional impone al sostenedor de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, el deber de garantizar la continuidad del servicio educativo y crear en los años sucesivos los cursos necesarios para completar el nivel, cuando el reconocimiento del establecimiento no alcanza a todos sus cursos.

⁷ Sobre el particular, ver la Resolución Exenta N° 707, de 2022, de la Superintendencia de Educación que aprueba Circular sobre la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato en el ámbito educativo.

⁸ Sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. D.O. 15.03.2022.

En síntesis, es de importancia cardinal para el legislador educacional resguardar la permanencia y progresión de las y los estudiantes en el sistema escolar, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, cuyo tránsito debe estar exento de toda forma de discriminación arbitraria.

2. SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

En el caso de los establecimientos que imparten educación regular y que reciben subvención o aportes del Estado, es necesario observar que la Ley N°20.845⁹ (Ley de Inclusión Escolar o LIE), entre otras acciones, modificó los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, estableciendo que el proceso de admisión se realizará por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos¹⁰. Asimismo, consagra que *“en ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños y que se encuentren vigentes”*¹¹.

Del mismo modo, la Ley de Inclusión Escolar introdujo los artículos 7 bis y siguientes al Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación¹² (Ley de Subvenciones o LS), mediante los cuales se establecen las bases del sistema de admisión escolar, y posteriormente se dicta el Decreto Supremo N°152, de 2016, de la misma cartera ministerial¹³, que aprueba el reglamento de dicho proceso de admisión y organiza el procedimiento de postulación y admisión de los y las estudiantes, la determinación de los cupos dentro del establecimiento y la información que deberán entregar las entidades sostenedoras al Ministerio de Educación y a los padres, madres y apoderados del establecimiento educacional.

En concreto, de acuerdo a lo dispuesto en dichos cuerpos normativos, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) se materializa a través de una plataforma de registro en línea que se encuentra a disposición del público y que es administrada por el Ministerio de Educación. En ella, en la oportunidad establecida en el calendario correspondiente, los apoderados podrán postular a todos los establecimientos de su interés, manifestando el orden de sus preferencias de forma descendente¹⁴. Si el establecimiento cuenta con cupos suficientes para las postulaciones recibidas, todos los estudiantes serán admitidos; si ello no ocurre, se aplica un mecanismo de asignación aleatorio, en virtud del cual los postulantes serán asignados en su más alta preferencia posible considerando las reglas de acceso –especialmente los criterios de prioridad- y las vacantes de cada establecimiento¹⁵.

A continuación, aquellos apoderados que rechazaron la asignación y quienes no postularon por cualquier causa, podrán volver a postular, o hacerlo por primera vez en su caso, mediante el mecanismo complementario de asignación, regulado en los artículos 48 y siguientes del Decreto N°152.

Finalmente, respecto de los apoderados que, participando en los mecanismos principal o complementario de asignación, o no habiendo participado de aquellos, requieran cambio de establecimiento, el Decreto N°152 en los artículos 54 y siguientes instaura el procedimiento de regularización de acuerdo al cual deberán inscribirse en un registro público, denominado comunicacionalmente como “anótate en la lista”, e ingresar solicitudes de matrícula en los establecimientos de su preferencia, las que serán asignadas por orden de ingreso a medida que se generen cupos en el nivel correspondiente.

Con la implementación de este sistema se materializan los principios declarados en la Ley General de Educación, y los contenidos en las modificaciones introducidas por la Ley de Inclusión Escolar, así como con lo dispuesto en el artículo 7 ter inciso 2° de la Ley de Subvenciones que prescribe que *“todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán ser admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones”*. Igual precepto se reitera tanto

⁹ De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. D.O. 08.06.2015.

¹⁰ Artículo 12 inciso 2° de la Ley General de Educación.

¹¹ Artículo 13 inciso 1° de la Ley General de Educación.

¹² Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. D.O. 28.11.1998.

¹³ Que aprueba reglamento del proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado. D.O. 09.08.2016

¹⁴ Artículo 20 Decreto N°152.

¹⁵ Artículo 40 Decreto N°152.

en el artículo 32, respecto del procedimiento principal de admisión, como en el artículo 56, para el de regularización, ambos del Decreto N°152.

De esta forma, la normativa educacional busca garantizar el acceso a la educación eliminando cualquier límite y prohibición - que no sea la disponibilidad de cupos suficientes para matrícula- que impida el ingreso de un estudiante a un establecimiento educacional.

Sin embargo, este principio presenta una colisión aparente con el efecto natural de la aplicación de las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula a los estudiantes, el que debe ser considerado en la asignación de cupos a los postulantes.

3. EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA COMO MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La Ley General de Educación indica que el propósito compartido de la comunidad educativa se expresa en la adhesión tanto al proyecto educativo del establecimiento como a sus reglas de convivencia, establecidas en el reglamento interno. Este último instrumento es fruto de las atribuciones organizacionales que detentan las entidades sostenedoras en virtud de la libertad de enseñanza¹⁶, y contar con él se constituye como un requisito para obtener y mantener el reconocimiento oficial del Estado.

En concreto, el reglamento interno debe regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos miembros de la comunidad escolar, describiendo, entre otras materias, las conductas que constituyan faltas a la convivencia escolar, así como las medidas disciplinarias que pudieren ser decretadas, las que pueden ir desde la amonestación hasta la expulsión o cancelación de matrícula¹⁷⁻¹⁸.

Estas últimas sanciones importan una separación permanente de la o el estudiante respecto de su comunidad educativa, restringiendo el ejercicio del derecho a la educación¹⁹, por lo que revisten una especial gravedad y sólo pueden ser aplicadas excepcionalmente, como medidas de *última ratio* -o de último recurso- ante situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar²⁰ y habiendo agotado las instancias previas²¹. En el caso de la expulsión, la exclusión del establecimiento se materializa al momento en que la decisión queda firme; mientras que la cancelación de matrícula se aplica con un carácter suspensivo que se concreta en el periodo escolar siguiente, en el que el estudiante no podrá volver al establecimiento.

En la regulación expresa del Sistema de Admisión Escolar se hace referencia a estas medidas a propósito de lo dispuesto en el artículo 7 ter inciso 3° de la Ley de Subvenciones, que insta a criterios de prioridad que debe considerar el sistema al momento de efectuar la asignación de cupos en aquellos casos en que exista una demanda de estudiantes mayor a la cantidad de cupos reportados por la entidad sostenedora. Entre ellos, el cuarto criterio lo constituye la circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional al que se postula, "*salvo que el mismo postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo*". La misma disposición se reitera en el artículo 27 letra d), del Decreto N°152²². No obstante, en ninguna de ellas existe una exclusión de los estudiantes expulsados, sino que representan sólo una pérdida de prioridad, pudiendo ingresar al establecimiento si los cupos son suficientes para todos los postulantes, o bien por aplicación del procedimiento aleatorio.

Por otra parte, el inciso 11° del artículo 7 ter de la Ley de Subvenciones, indica que en caso de que un postulante no haya sido admitido en ninguna de sus opciones escogidas, se procederá a registrar a dicho estudiante en el establecimiento educacional más cercano a su domicilio que cuente con cupos disponibles,

¹⁶ Estima el Tribunal Constitucional que el derecho de organizar establecimientos educacionales incluye la determinación de reglas pertinentes al orden y disciplina en la convivencia interna. Sentencia Tribunal Constitucional rol 410, considerando 10°.

¹⁷ Artículo 46, letra f) de la Ley General de Educación.

¹⁸ Cabe acotar que, aun cuando el Sistema de Admisión Escolar aplica desde el primer nivel de transición, al estar prohibida la aplicación de medidas disciplinarias a párvulos, en los términos indicados en el artículo 8, inciso cuarto, del Decreto Supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, el criterio que aquí se desarrolla sólo tiene aplicación en los niveles básico y medio.

¹⁹ En efecto, como expresión del principio general y básico del derecho constitucional chileno de "reserva legal" en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales, esta restricción sólo es tolerable al encontrarse regulada por ley (STC Rol N° 3.028-16, considerando 17°), y su aplicación debe obedecer a su necesidad y proporcionalidad en relación con los derechos que pretenden proteger (art. 3, inciso tercero de la Ley N° 21.430).

²⁰ Ver a este respecto el acápite 1 del Dictamen N° 52, de 2020, de la Superintendencia de Educación, especialmente en lo relativo al principio de proporcionalidad.

²¹ Salvo que se sancione una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, en los términos indicados en el párrafo 9 del artículo 6, letra d) de la Ley de Subvenciones.

²² "El procedimiento de admisión debe considerar los siguientes criterios de prioridad, en orden sucesivo: [...] d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento al que postula, en un curso que haya recibido subvención, y que corresponda a la misma modalidad educacional, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo".

“salvo que hubiere sido expulsado de aquel”, caso en el cual será registrado en el siguiente más cercano a su domicilio. Dicha norma se replica en el artículo 51 del Decreto N°152²³.

Como es posible observar, tales preceptos no se refieren a los efectos de la expulsión y la cancelación de matrícula en el proceso de admisión que se lleva a cabo a través del SAE o por el sistema “Anótate en la lista” cuando un postulante sea seleccionado por el sistema para matricularse en el mismo establecimiento educacional que haya decretado alguna de dichas medidas en su contra, ya sea porque existe una mayor disponibilidad de cupos que postulantes, o porque su registro en el sistema de regularización corresponde a los primeros lugares de la lista, según corresponda.

En tales casos, de acuerdo a la regla general prevista en el artículo 32 del Decreto N°152 ya revisada, el establecimiento educacional estaría obligado a proceder a su matrícula. La misma situación ocurriría en el proceso de regularización, de acuerdo a lo previsto en el artículo 56 del mismo Decreto.

No obstante, en el caso de que un estudiante haya sido expulsado, o se le haya cancelado la matrícula por infracciones a las normas de convivencia escolar, estamos en la presencia de sanciones por haber incurrido en las conductas de mayor trascendencia dentro de un espacio educativo, que necesariamente han afectado gravemente la convivencia escolar, por lo que su reingreso al establecimiento a través del Sistema de Admisión Escolar, al menos en el corto plazo, generará previsibles efectos negativos en el clima educativo.

Por ello, y pese a que no se contempla una solución expresa ante tales situaciones, la normativa que rige el proceso de admisión no puede desconocer el espíritu de la Ley General de Educación, que entrega a las entidades sostenedoras el ejercicio de la potestad disciplinaria, permitiéndoles hacer valer las sanciones que se decretan. En la práctica, esto supone que aquella atribución, delegada a los Directores de establecimientos educacionales, de acuerdo a lo prescrito en el inciso 11° del literal d) del artículo 6 de la Ley de Subvenciones, necesariamente contiene la posibilidad de que éstos puedan oponerse a efectuar la matrícula de los estudiantes asignados por el SAE que hayan sido sancionados con su expulsión o cancelación de matrícula en el mismo establecimientos educativo, a fin de evitar la disolución del efecto de estas medidas disciplinarias.

Como es posible advertir, la consecuencia natural de cada una de estas medidas admite no sólo que un estudiante sea excluido del establecimiento educacional al que asistía, sino además que no reingrese -a lo menos- en el período inmediatamente posterior, salvo que el propio establecimiento, en virtud de su autonomía, consienta en su reincorporación inmediata²⁴.

Sin embargo, el ejercicio de aquellas potestades particulares -tanto la disciplinaria como la negativa a la matrícula asignada por SAE- así como la interpretación sobre su delimitación que pudiere hacer la Administración, está circunscrita a la preeminencia del interés superior del niño, especificado en el artículo 7 de la Ley de Garantías de la Niñez, que se consagra como principio estructural del corpus iuris y como norma de protección adaptada y reforzada de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y además como norma interpretativa esencial en toda decisión, medida y/o resolución que pueda afectar el ejercicio de tales derechos y que obliga a toda entidad, pública o privada, a ponderar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente, incluyendo los efectos probables que la decisión pueda causar en el futuro.

Lo mismo ocurre con la concurrencia indispensable de los principios de legalidad, gradualidad, progresividad y proporcionalidad que nutren y dan contenido a la garantía del justo procedimiento en cualquier íter disciplinario -expresamente reconocida en el artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación- y que exigen, como elemento integrante de un procedimiento previo, racional y justo, la demarcación del alcance material y temporal de toda sanción que implique la vulneración de un derecho fundamental. En este caso, tanto la expulsión como la cancelación de matrícula no sólo afectan el ejercicio del derecho a la educación, sino que su proyección en el tiempo -materializada en la imposibilidad de volver

²³ “Cuando un estudiante no sea asignado a ninguno de los establecimientos de su preferencia, y no sea posible aplicar lo dispuesto en el artículo 42 del presente reglamento, será asignado al establecimiento gratuito más cercano a su domicilio que cuente con vacantes y no se encuentre en la categoría de “Insuficiente” respecto del nivel postulado conforme a la última ordenación de desempeño que establezca la Agencia de Calidad de la Educación, ni se encuentre el establecimiento en la categoría denominada “en recuperación”, conforme a la clasificación establecida en la Ley N° 20.248, o aquel instrumento que las reemplace. Si hubiere sido expulsado con anterioridad del establecimiento al que fue asignado, lo será al siguiente más cercano que cumpla con las condiciones indicadas, y así sucesivamente.”.

²⁴ Con todo, el penúltimo inciso del artículo 6, letra d) de la Ley de Subvenciones, señala expresamente que “el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad”.

a ingresar al mismo establecimiento- lesiona el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, consagrado en el artículo 19 N° 11, inciso 4°, de la Constitución.

4. EFECTOS TEMPORALES DE LA MEDIDA DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.

Habida consideración de que la expulsión y la cancelación de matrícula son medidas adoptadas por particulares que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, éstas tienen un carácter extraordinario y no pueden generar un efecto perpetuo que impida permanentemente que el estudiante retorne al establecimiento. A este respecto, es el propio artículo 3 de la Ley de Garantías de la Niñez el que dispone que las limitaciones de derechos deben ser excepcionales, aplicarse por el menor tiempo posible y tener una duración determinada.

Asimismo, si se asumiera que el efecto de tales medidas pudiera extenderse por un periodo indefinido respecto del proceso de admisión, aquello atentaría no sólo en contra de las normas esenciales del justo procedimiento, sino que también en contra lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, tornándolo en un proceso que no asegura el ingreso y permanencia en el sistema educativo a los y las estudiantes y, en consecuencia, atentatorio al derecho a la educación y, como se adelantó, al derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento de sus hijos. Por lo demás, aquello implicaría obviar el carácter formativo que es connatural a la adopción de medidas disciplinarias en el sistema escolar, más aún si se considera que sus destinatarios son mayoritariamente niños, niñas y adolescentes.

En el caso de la cancelación de matrícula, se trata de una medida disciplinaria que impide que el estudiante sancionado sea matriculado en el mismo establecimiento en el año escolar siguiente. Evidentemente, para que esta medida sea efectiva, su alcance debe considerar todo dicho año escolar, y no sólo el período inicial de éste, por lo que su efecto alcanza a toda la anualidad.

En cuanto a la expulsión, supone el término de la matrícula y la salida inmediata del estudiante del establecimiento, lo que razonablemente excluye la posibilidad de que sea matriculado nuevamente durante el mismo año escolar en que se aplique esta sanción y durante el año escolar siguiente, de forma que en su materialización tiene una duración superior a la cancelación de matrícula.

Sin embargo, por tratarse de la sanción de mayor entidad en el ámbito escolar, planteada como una respuesta drástica a una situación que afectó gravemente la convivencia escolar, al momento de aplicar la medida de expulsión los establecimientos pueden, en el ámbito de su autonomía y siempre que se encuentre expresamente regulado en su Reglamento Interno, ampliar excepcionalmente por hasta un año escolar el plazo en el cual el estudiante no se encontrará habilitado a ser matriculado en el mismo establecimiento, decisión que debe justificarse y materializarse en el acto que impone la medida disciplinaria²⁵. Así, en consideración a criterios objetivos y a argumentos debidamente fundados, la expulsión de un estudiante habilita a los establecimientos educacionales a negarse a matricularlo en la misma institución en el año escolar en que se impone la medida y en los dos años escolares siguientes.

Una vez concluidos los plazos expuestos en los párrafos anteriores, las entidades sostenedoras no podrán oponerse a matricular a los estudiantes que hubieren sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, en el evento en que hubieren postulado y fueran asignados por el SAE, en cualquiera de sus etapas, en el mismo establecimiento educacional que impuso la sanción.

Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que la posibilidad de oponerse a la matrícula por parte de los establecimientos que hubieren decretado la medida de expulsión o cancelación de matrícula por cualquiera de las causales antedichas respecto de un estudiante no es absoluta, por cuanto jamás podrá afectar su derecho a la educación, especialmente si en la comuna o localidad donde reside el estudiante en cuestión, según el territorio que deba ser considerado para efectos del Sistema de Admisión en el caso concreto, no existe otro establecimiento de igual nivel o modalidad²⁶. Si aquello sucediera, igualmente el estudiante sancionado podrá ser admitido en el establecimiento como consecuencia de la aplicación del Sistema de Admisión Escolar.

²⁵ Cabe aclarar que esta atribución no se extiende a la cancelación de matrícula, por cuanto, aunque se puede fundar en idénticas causales, si el propio establecimiento ha permitido que el estudiante finalice el año escolar en su contexto educativo, es razonable concluir que su reingreso tendría un efecto de menor entidad en la convivencia escolar.

²⁶ Siguiendo el criterio contenido en el artículo 11, inciso 12° de la Ley General de Educación.

5. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Para un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el presente Dictamen, corresponderá al Ministerio de Educación y a esta Superintendencia actuar en virtud del principio de coordinación de la Administración del Estado, a fin de contar con la información que permitirá operativizar las exclusiones correspondientes.

Para ello, la Superintendencia de Educación entregará los datos correspondientes a las expulsiones y cancelaciones de matrícula que los directores de los establecimientos educacionales deben informarle dentro del plazo de 5 días desde que dichas medidas fueron aplicadas, de acuerdo con lo exigido en el párrafo 16 del artículo 6, letra d) de la Ley de Subvenciones. Dicha información considerará, en el caso de las expulsiones, el detalle de la extensión de tiempo de la medida, en los términos antedichos.

Sólo corresponderá que se informen tales medidas cuando se encuentren firmes, esto es, habiendo finalizado la aplicación íntegra por parte del establecimiento del procedimiento dispuesto para ello en la ley²⁷. En razón del efecto previsto en este instrumento, en caso de que un estudiante sea retirado del establecimiento durante la tramitación del procedimiento disciplinario, corresponderá que éste llegue a su conclusión definitiva, resguardando plenamente las exigencias del debido proceso y especialmente brindando todas las etapas para el ejercicio de la defensa del estudiante.

Finalmente, en atención al trascendental rol que los establecimientos educacionales tienen en la buena convivencia educativa, especialmente en los casos en que reingrese al establecimiento un estudiante que fue expulsado o cuya matrícula fue cancelada, deben activar las derivaciones pertinentes a entidades proteccionales y/o a programas de intervención psicoemocional; efectuar la coordinación con las Oficinas Locales de la Niñez, para su garantizar su correcta reintegración y seguimiento del caso; y procurar la debida aplicación de un acompañamiento psicosocial al estudiante y al resto de su entorno educativo, en aras de construir ambientes bientratantes y saludables que permitan el pleno ejercicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, con resguardo del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

6. CONCLUSIONES

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, es posible concluir:

1. Que, cualquier regulación en el ámbito educacional, debe considerar el resguardo a la permanencia y progresión de las y los estudiantes en el sistema escolar, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, exento de toda forma de discriminación.
2. Que, los Directores de establecimientos educacionales se encuentran habilitados por ley para imponer las medidas disciplinarias de expulsión o cancelación de matrícula a aquellos estudiantes que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquier miembro de las comunidades educativas o que afecten gravemente la convivencia escolar, de acuerdo a lo dispuesto en sus Reglamentos Internos y a la normativa educacional vigente.
3. Que, la regulación actual del Sistema de Admisión Escolar aplicable a todos los establecimientos adscritos al régimen de subvenciones no contempla una norma específica que excluya a los estudiantes sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula de postular o ser asignados en el mismo establecimiento educacional que aplicó dichas sanciones. Las normas vigentes sólo se refieren al efecto que estas medidas tienen respecto de los criterios de prioridad que se promueven al momento de efectuar la asignación de un estudiante en un determinado establecimiento, inhibiendo el alcance de la causal de “haber estado matriculado anteriormente” en la misma institución.
4. Que, la potestad disciplinaria de los Directores obtiene su reconocimiento en el resultado de las medidas que se disponen en virtud de su correcto ejercicio, lo que los habilita a oponerse a concretar la matrícula de los estudiantes que hayan sido expulsados o sancionados con la cancelación de su matrícula.
5. Que, considerando que esta facultad de oponerse a reincorporar a un estudiante sancionado con este tipo de medidas disciplinarias importa una afectación a su derecho a la educación, así como al derecho de los padres a elegir libremente el establecimiento de enseñanza de sus hijos, su procedencia debe

²⁷ Se entiende que la medida ha quedado a firme cuando se interpuso una solicitud de reconsideración y ésta fue resuelta y notificada por el director, confirmando la medida disciplinaria –o si, acogiendo la reconsideración, sustituye la sanción de expulsión por la de cancelación de matrícula–, o bien cuando no se ejerza el derecho a solicitar la reconsideración dentro del plazo de 15 o 5 días, según corresponda.

ser excepcional y aplicarse por el menor tiempo posible, de acuerdo a los principios que garantizan el debido proceso y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

6. Que, atendida la gravedad de ambas sanciones, los establecimientos educacionales podrán oponerse a matricular, durante el año siguiente al de aplicación de la medida, respecto del estudiante al que se le haya cancelado la matrícula (1 año) y, hasta por dos años -previa regulación en sus reglamentos internos- al que se le hubiere expulsado, siempre que aquella extensión temporal sea debidamente fundada por el Director del establecimiento en cuestión.



MAURICIO FARIÁS ARENAS
SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN



MFC/MS/ASM/CC
Distribución:

1. La indicada.
2. Entidades sostenedoras de establecimientos educacionales.
3. Subsecretaría de Educación
4. Gabinete Superintendente.
5. Fiscalía.
6. División de Protección de Derechos Educativos.
7. División de Fiscalización.
8. Direcciones Regionales del país.
9. Departamento Jurídico de la Dirección de Educación Pública.
10. División Jurídica de la Subsecretaría de Educación.
11. Oficina de Partes.